ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງການເງິນ
ກົມພາສີ

ເລກທີ 10277/ກພສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2025

ແຈ້ງການແນະນຳ

ເຖິງ : ບັນດາ ຫົວໜ້າ ພາສີປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
: ບັນດາ ຫົວໜ້າ ດ່ານພາສີສາກົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ : ການນຳເຂົ້າຊື່ອຄາວ ແລະ ສົ່ງອອກຄືນ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ທີ່ມາຮັບໃຊ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຄງການ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ເພື່ອການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ປະກອບ, ດັດແປງ, ຫຸ້ມຫໍ່ ຫຼື ສ້ອມແປງ ໃນລະບົບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ ສະບັບເລກທີ 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2020;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 60/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2024;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 68/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2019 ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2021;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2024;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3099/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2024 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມພາສີ;

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະອາກອນອື່ນ ໃນເວລານຳເຂົ້າຊື່ອຄາວ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ທີ່ມາຮັບໃຊ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຄງການ ແລ້ວສົ່ງອອກຄືນຫຼັງຈາກສຳເລັດໂຄງການ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດລົງທຶນ ທີ່ມີສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານ; ແລະ ຂອງວິສາຫະກິດລົງທຶນ ໃນລະບົບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ທີ່ລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມການອະນຸມັດຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ ຈາກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫຼື ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີນຳເຂົ້າຊື່ອຄາວ : ວິສາຫະກິດລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີສັນຍາ ກັບ ລັດຖະບານ ລວມທັງບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກຳນົດໃຫ້ນຳເຂົ້າຊື່ອຄາວ (ງົດເກັບພາສີ), ຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ອາກອນອື່ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນ ຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະບານ, ຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ, ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາ

ແຫ່ງຊາດ, ຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນະ�โยบายດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ກຳນົດນະโยบาย ຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ອາກອນອື່ນ ທີ່ບໍ່ນອນໃນເງື່ອນໄຂ ໃນເວລານຳເຂົ້າ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ເພື່ອການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ປະກອບ, ດັດແປງ, ຫຸ້ມຫໍ່ ຫຼື ສ້ອມແປງ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ. ກໍລະນີສົ່ງອອກ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ລະບຽບການ ກຳນົດ;

2. ກໍລະນີນຳເຂົ້າຊື້ວຄາວ : ວິສາຫະກິດລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ (ກິດຈະກຳການຜະ ລິດ) ການນຳເຂົ້າຊື້ວຄາວ ວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ລວມທັງພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ ເພື່ອ ຜະລິດ, ປະກອບ, ດັດແປງ ຫຼື ສ້ອມແປງ, ປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ຫຼື ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລ້ວນຳອອກຄືນ ທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການງົດເກັບພາສີ ໃນເວລານຳເຂົ້າ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຕາມທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນ ມາດຕາ 87, 88 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ສ່ວນອາ ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ໃນເວລານຳເຂົ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດເສຍພັນທະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກຳນົດ. ກໍລະນີສົ່ງອອກ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ລະບຽບການ ກຳນົດ;

3. ສຳລັບເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການສົ່ງຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຖືກເສຍ ອາກອນມູນ ຄ່າເພີ່ມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22, 26, 27 ແລະ 28 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແມ່ນໃຫ້ວິ ສາຫະກິດກ່ຽວຂ້ອງ ໄປດຳເນີນຂັ້ນຕອນ ກັບ ຂະແໜງການສ່ວຍສາກອນ ເປັນອັນສະເພາະຕ່າງຫາກ;

4. ມອບໃຫ້ພາສີປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນ ບ່ອນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ກວດກາຄືນແຜນນຳເຂົ້າປະ ຈຳປີ ທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວນັ້ນ, ຖ້າແຜນນຳເຂົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ໂຮງງານ ທີ່ລົງ ທຶນນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫາກໄດ້ບັນທຶກແຜນນຳເຂົ້າລົງໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງຫັກລົບແຜນ (Master List) ກ່ອນ ການປະກາດນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 60/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2024 ແມ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕາມມາດຕາ 12 (ຂໍ້ 1.4) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບ ເກົ່າ) ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມີຖຸນາ 2018;

5. ສ່ວນແຜນນຳເຂົ້າໃດທີ່ໄດ້ບັນທຶກແຜນນຳເຂົ້າລົງໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງຫັກລົບແຜນ (Master List) ພາຍຫຼັງ ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2025 (ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນມາດ ຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສະບັບເລກທີ 802/ກຍ, ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 2013) ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນ ວັນທີ 26 ມີນາ 2025 ທີ່ໄດ້ແຈ້ງພາສີນຳເຂົ້າມາແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ ໄລ່ລຽງເກັບຄືນ ຕາມກົດໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຫົວໜ້າກົມ

ປອ. ພູເຂົາຄຳ ວັນນະວົງໄຊ